

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2171/2531

นายชัยพันธ์ วงศ์วิญญูชน

โจทก์

นางสุวิ วัฒนไกร หรือสุวิ วัฒนไกร

จำเลย

นางสุวิ วัฒนไกร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะทำให้ศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 233)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น ให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข 1 โดยยอมให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดลงหมุดปักหลักเขตและคำนวณเนื้อที่ดินตามหน้าโฉนดของแต่ละฝ่าย ต่อมาโจทก์และจำเลยต่างคนต่างนำเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดเอง ผลที่ออกมาไม่ตรงกันศาลชั้นต้นได้สอบถามเจ้าพนักงานที่ดินทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแล้วจึงมีคำสั่งว่าการรังวัดสอบเขตและลงหมุดของเจ้าพนักงานที่ดินฝ่ายโจทก์ถูกต้องตามคำพิพากษาศาลฎีกา ให้บังคับคดีไปตามนั้นจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า การรังวัดปักเขตที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินฝ่ายโจทก์ กระทำไปไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ถูกต้องตามคำพิพากษาศาลฎีกา และกระทำไปโดยไม่มีอำนาจเพราะศาลฎีกาไม่ได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินฝ่ายโจทก์ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินจำเลย และให้โจทก์นำ

ซึ่งวัดสอบเขตที่ดินจำเลย และคำนวณเนื้อที่ดินของจำเลยขาดไป ขอให้ศาลทำการ
ไต่สวนคำร้องของจำเลยก่อน ศาลชั้นต้นเกษียณสั่งในคำร้องว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลง
คำสั่งเดิม ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของจำเลยแล้วมีคำสั่ง
ใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวน ระหว่างสืบพยาน โจทก์จำเลยตกลงกันให้เจ้า
พนักงานที่ดินไปทำการรังวัดใหม่ โดยจะถือเอาการรังวัดปักหลักเขตและคำนวณ
เนื้อที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นข้อยุติเมื่อได้ดำเนินการรังวัดเสร็จแล้ว เฉพาะ
จำเลยแถลงว่าแผนที่แสดงการรังวัดยังไม่ถูกต้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การรังวัดปัก
เขตของเจ้าพนักงานที่ดินถูกต้องตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วการรังวัดเป็นอันยุติ
ให้บังคับคดีตามแผนที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 229,228)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 218)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>